

3. 대상기관별 조치요구

가. (주)캠코시설관리

조치요구서 - 1

개 선 요 구

1. 제 목 : 이사회 의결 및 보고 사항 개선 필요
2. 대상기관 : (주)캠코시설관리
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코시설관리는 회사 업무의 중요 사항을 의결하기 위해 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성된 이사회를 운영하고 있는데, 이사회의 적정하고 효율적인 운영에 필요한 사항을 규정하기 위해 「이사회 규정」을 제정(2019. 6. 7.)하였고, 규정을 통해 이사회 의결 및 보고 사항을 [표 1]과 같이 정하고 있는 등

회사의 경영에 중요한 영향을 미치는 사항에 대해서는 이사회에 부의하여 의사결정을 할 수 있도록 「이사회 규정」에 따라 이사회를 운영하는 업무를 수행하고 있다.

[표 1] (주)캠코시설관리 이사회 의결 및 보고 사항

▪ 이사회 의결 사항 (「이사회 규정」 제10조 제1항)

1. **주주총회에 관한 사항** ((1) 주주총회의 소집, (2) 영업보고서의 승인, (3) 재무제표의 승인, (4) 정관의 변경, (5) 자본의 감소, (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속, (7) 이사, 감사의 선임 및 해임, (8) 이사의 회사에 대한 책임의 감면, (9) 현금·주식·현물배당 결정, (10) 이사·감사의 보수, (11) 법정준비금의 감액, (12) 기타 주주총회에 부의할 의안)
2. **경영에 관한 사항** ((1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경, (2) 사업계획 수립, (3) 자금계획 및 예산운용, (4) 대표이사의 선임 및 해임, (5) 중요한 사규의 제정 및 폐제)
3. **재무에 관한 사항** ((1) 별표에 따른 일정 규모 이상의 계약체결, 자산의 취득 및 처분, 자금의 차입에 관한 사항, (2) 결손의 처분, (3) 신주의 발행, (4) 사채의 발행 또는 대표이사에 대한 사채발행 위임, (5) 준비금의 자본전입, (6) 자산재평가)
4. **이사 및 감사에 관한 사항** ((1) 이사 및 감사와 회사 간 거래의 승인, (2) 타 회사의 임원 겸임)
5. **기타** ((1) 중요한 소송의 제기, (2) 기타 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항)

▪ 이사회 보고 사항 (「이사회 규정」 제10조 제2항)

1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
2. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(주)캠코시설관리 「정관」 제37조에 따르면 이사회는 이사로 구성하여 회사 업무의 중요한 사항을 결의하는 기구이고,

법령 또는 정관에 의해 주주총회의 권한으로 되어 있는 것을 제외하고는 회사의 업무집행에 관한 모든 의사결정을 할 권한이 있으므로 회사의 경영상 중요한 영향을 미치는 사항에 대해 이사회에 부의하여 합리적인 의사결정을 하여야 한다.

따라서, 회사의 경영상 중요한 영향을 미치는 사항이 이사회 의결 및 보고 사항에서 누락되지 않도록 관리하기 위해 이사회에 부의할 사항을 「이사회 규정」에 명시하여 이사회를 운영하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 이사회 의결 사항 개선 필요

그런데 감사대상기간 동안 (주)캠코시설관리의 이사회 개최 현황¹⁾을 점검한 결과

2019년 제3차 이사회(2019. 7. 5.)에 안건 ‘대표이사, 감사 선임을 위한 임원추천위원회 구성 등’을 부의하면서 (주)캠코시설관리 「이사회 규정」 제10조 제1항 제5호 (2) ‘대표이사가 필요하다고 인정한 사항’을 부의 근거로 하였다.

이에 반해 모회사인 공사는 「이사회규정」 제5조 제1항 제9호에서 ‘임원추천위원회 위원의 선임’을 이사회 심의·의결 사항으로 명시하고 있고, (주)캠코시설관리 「임원추천위원회 운영 규정」 제4조에서도 임원추천위원회 구성 및 위원 선임을 이사회에서 하도록 하고 있다.

따라서, 현재 임원추천위원회 구성을 이사회에 부의하고 있는 실제 업무 수행을 관련 내규와 일치시키고, 향후 이사회 의결 사항이 누락되는 것을 예방하여 안정적으로 이사회를 운영하기 위해 ‘임원추천위원회 위원의 선임’을 「이사회 규정」의 부의(의결) 사항에 명시할 필요가 있다.

그리고 (주)캠코시설관리 「이사회 규정」 제10조는 이사회 부의 안건을 정하면서 제1항에는 부의할 사항에 대해, 제2항에는 보고할 사항에 대해 나열하고 있는데,

1) 회사 설립 이후 총 16회의 이사회를 개최(소집 3회, 서면 13회)하여 이사 선임 및 각종 규정 제·개정 등 총 32건의 안건을 이사회에 부의하여 심의·의결하였음

제1항 각호에 명시된 내용을 보면 이사회 심의·의결 사항인데도 이를 이사회에 '부의'할 사항이라고 표현하고 있어 심의·의결 사항과 보고 사항이 명확하게 구별되지 못하여 혼동을 줄 수 있으므로 규정에 의한 정확한 이사회 운영을 위해 '부의'할 사항을 '심의·의결' 사항으로 수정할 필요가 있다.

(2) 이사회 보고 사항 개선 필요

또한, 2019. 12. 11. 공공연대노동조합과 단체협약을 체결²⁾하였는데 단체협약 결과에는 예산수립과 집행이 수반되는 사항이 포함되었기에 회사의 경영상 중요한 영향을 미치는 사항이므로 이사회에 보고하는 것이 합리적인데도, 이사회에 보고하지 않았다.

이는 이사회 보고 사항을 정하고 있는 (주)캠코시설관리 「이사회 규정」 제10조 제2항에 단체협약 관련 내용을 이사회에 보고할 사항으로 정하고 있지 않은 것에 기인한 결과로 보이며

이에 반해 모회사인 공사는 「이사회 규정」 제5조 제2항 제2호에서 '단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계'를 이사회에 보고하도록 하고 있고, 자율·책임경영체제 확립 및 경영 합리화·투명성 제고를 목적으로 하는 법률인 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제17조 제2항에서도 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계를 이사회에 보고하도록 하고 있다.

2) 조합활동, 인사, 고용, 임금, 노동시간 및 휴일·휴가, 단체교섭 등에 관한 사항을 다루고 있는데, 조합원과 관련된 제규정 및 취업규칙·근로계약서보다도 우선하여 적용되고, 인사원칙 등도 조합과 사전협의하도록 정하고 있음

따라서, 회사의 경영상 중요한 영향을 미치는 단체협약 관련 사항은 회사의 합리적인 의사결정을 위해 이사회에 보고하는 것이 타당하므로 '단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계'를 「이사회 규정」에 보고 사항으로 명시할 필요가 있다.

[소관부점 의견] (주)캠코시설관리는 단체협약 사항을 이사회에 사전 보고할 경우 단체협약 주체가 모회사로 비취질 우려가 있다고 하였으나 사후 보고 필요성에 대해서는 인정하였고, 임원추천위원회 관련 사항을 이사회 규정에 추가하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

(주)캠코시설관리 대표이사는 이사회 의사결정을 위하여 임원추천위원회 구성 및 위원 선임을 이사회 의결 사항으로 명시하고, 단체협약 관련 사항을 이사회에 보고하는 등 이사회 의결 및 보고 사항을 개선하시기 바랍니다. (개선)